

《[문제14.4]

<사례>

甲은 乙을 상대로 2억 원의 손해배상청구소송을 제기하였다. 제1심 법원은 乙의 책임을 인정하면서도 과실상계를 적용하여 乙은 甲에게 1억 원을 지급 하라는 원고 일부승소 판결을 선고하였다. 이에 대하여 피고 乙만이 항소하였고, 원고 甲은 항소하지 않았다.

항소심 심리 결과, 재판부는 乙의 과실이 제1심판결보다 더 크다고 판단하여 손해배상액이 1억 5,000만 원이 적정하다는 결론에 도달하였다. 반면, 乙은 제1심판결이 전제한 사실관계 자체가 오인되었으므로 제1심판결을 취소하고 甲의 청구를 전부 기각해야 한다고 주장하고 있다.

또 다른 사건에서, A는 B를 상대로 소를 제기하였으나 제1심 법원은 소의 제기 요건에 흠결이 있다는 이유로 소각하판결을 선고하였다. A는 이에 불복 하여 항소하였고, 항소심 법원은 심리 결과 제1심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 그러나 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태에서 스스로 판결(자판)을 내릴지, 아니면 다시 제1심 법원으로 사건을 돌려보낼지 검토 중이다.

(물음2) A가 제기한 항소심에서 제1심의 소각하판결이 부당하다고 인정되는 경우, 항소심 법원이 사건을 반드시 제1심 법원으로 환송해야 하는지(필수 적 환송) 아니면 직접 본안판결을 할 수 있는지 여부를 민사소송법 제418조의 규정과 심급의 이익 관점에서 설명하시오.》

<문제14.4의 물음2> 제1심의 소각하판결이 부당한 경우 항소심 법원의 환송 및 재판 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A가 제1심 소각하판결에 불복하여 항소하였고, 항소심에서 제1심 판단과 달리 소가 적법하다고 인정된 상황이다. 쟁점으로 <소각하판결이 취소되는 경우 항소심 법원이 심급의 이익을 고려하여 사건을 제1심 법원에 환송하여야 하는지> 또는 <직접 본안판결을 할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 민사소송법 제418조에 따른 필수적 환송 여부와 항소심의 재판 가능성을 설명한다.

II. 필수적 환송과 재판의 범위

1. 민사소송법 제418조의 규정

(1) 원칙 : 필수적 환송

- 민사소송법 제418조 본문은 소를 각하한 제1심 판결을 취소하는 경우에 그 소송절차가 본안판결을 할 수 있을 정도로 심리되어 있지 않다면 항소 심 법원은 사건을 제1심 법원에 환송하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 제1심에서 본안심리가 이루어지지 않았음을 전제로 한다.

(2) 예외 : 재판의 허용

- 다만, 동조 단서에서는 사건이 본안판결을 할 수 있을 정도로 충분히 심리되었거나, 당사자의 동의가 있는 경우에는 항소심 법원이 스스로 본안판 결을 할 수 있도록 규정하고 있다.

2. 심급의 이익 관점

(1) 의의

- 심급의 이익이란 당사자가 동일한 쟁점에 대하여 하급심과 상급심에서 반복하여 재판을 받을 수 있는 권리를 의미한다. 우리 민사소송법은 원칙적 으로 3심제를 채택하여 당사자에게 충분한 방어 기회를 부여하고 있다.

(2) 소각하판결과 심급의 이익

- 제1심에서 소제기 요건만을 이유로 소를 각하한 경우, 본안의 실체적 쟁점에 대해서는 아무런 심리가 이루어지지 않은 상태이다. 만약 항소심이 곧 바로 본안판결을 내린다면, 당사자는 실질적으로 본안에 대하여 단 한 번의 사실심 재판만을 받게 되어 3심제 하에서의 심급의 이익을 침해당하게 된다. 따라서 제418조 본문의 필수적 환송 규정은 이러한 심급의 이익을 보장하기 위한 제도적 장치이다.

3. 환송 여부의 판단 기준

(1) 본안심리의 정도

- 제1심에서 비록 소각하판결을 하였더라도, 기록상 본안에 관한 증거조사가 충분히 이루어져 항소심에서 즉시 판결을 내릴 수 있는 상태라면 예외 적으로 재판이 가능하다.

(2) 당사자의 동의

- 심급의 이익은 사익적 성격이 강하므로, 당사자가 신속한 재판을 위해 항소심에서의 재판에 동의한다면 환송하지 않고 직접 판결할 수 있다.

III. 사안의 적용

1. 제1심 판결의 부당성 확인

- 사안에서 항소심 법원은 심리 결과 제1심의 판단과 달리 소의 요건이 구비되어 적법하다고 판단하였다. 따라서 제1심의 소각하판결은 부당하므로 항소심 법원은 이를 취소하여야 한다.

2. 필수적 환송의 원칙 적용

- 문제에서 항소심 법원은 본안 심리를 충분히 하지 않은 상태라고 명시하고 있다. 이는 민사소송법 제418조 단서의 재판 요건인 사건이 본안판결을 할 수 있을 정도로 심리되었을 때에 해당하지 않음을 의미한다.

3. 심급의 이익 보호의 필요성

- 원고 A와 피고 B는 본안의 실체 관계(손해배상 책임의 유무 등)에 대하여 제1심 법원의 판단을 받을 기회를 전혀 가지지 못하였다. 만약 항소심 법원 이 재판을 강행할 경우 당사자의 심급의 이익이 심각하게 침해된다. 따라서 특별한 사정(당사자의 전원 동의 등)이 없는 한 법원은 사건을 제1심 법원으 로 환송하여 본안 심리를 처음부터 다시 받게 해야 한다.

IV. 결론

- 민사소송법 제418조에 의하면 제1심의 소각하판결이 부당하여 취소하는 경우, 본안 심리가 충분히 이루어지지 않았다면 사건을 제1심 법원으로 환 송하는 것이 원칙이다.(필수적 환송) 이는 당사자가 본안에 대하여 하급심의 판단을 받아볼 수 있는 심급의 이익을 보호하기 위함이다. 사안의 경우 본안 심리가 불충분하므로 항소심 법원은 스스로 판결을 내릴 것이 아니라 사건을 제1심 법원으로 환송하여야 한다.